

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 708/2539 นางสาว วิไล ปัญญาสมบูรณ์ยิ่ง
บริษัท แอลฟาเท็กซ์อินดัสตรีส์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง

ในชั้นบังคับคดีให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลพิพากษาตามยอมเสร็จเด็ดขาดไปแล้วนั้นเมื่อคำแถลงของโจทก์ระบุถึงความเสียหายที่จำเลยซ่อมแซมตึกแถวผิดไปจากแบบแปลนมาเพียง 4 รายการการที่โจทก์นำสืบถึงความเสียหายอื่นนอกเหนือไปจากความเสียหายที่ระบุมาในคำแถลงแม้จะเป็นการนำสืบตามฟ้องแต่ก็เป็น การนำสืบนอกเหนือไปจากคำแถลงในชั้นบังคับคดีอุทธรณ์ในความเสียหายอื่นของโจทก์จึงถือได้ว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อที่ไม่ได้กล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความว่าจำเลยตกลงหาผู้รับจ้างมาซ่อมอาคารพาณิชย์ของโจทก์เลขที่ 112/14-15 หมู่ที่ 9 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน นับแต่วันที่ 15 กันยายน 2534 การซ่อมให้เป็นไปตามรายละเอียดในเอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข 4 โดยจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเพียงผู้เดียวทั้งนี้ โจทก์มีสิทธินำวิศวกรของโจทก์มาตรวจสอบการซ่อมได้ในขณะก่อสร้าง

ต่อมาโจทก์ยื่นคำแถลงว่า จำเลยมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และไม่ปฏิบัติตามเอกสารซึ่งวิศวกรฝ่ายโจทก์ตรวจสอบ ขอให้เรียกจำเลยมาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ถูกต้องศาลชั้นต้นสอบจำเลย จำเลยแถลงว่าจัดการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้จำเลยแก้ไขโครงสร้างหลังคาให้ตรงตามแบบภายใน 30 วัน นับแต่วันฟังคำสั่ง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุดีว่า หลังจากโจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2534 แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534 โจทก์ยื่นคำแถลงว่าจำเลยมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยโจทก์ได้แนบเอกสารที่วิศวกรของโจทก์แจ้งให้จำเลยทราบจำเลยซ่อมแซมตึกแถวของโจทก์ผิดไปจากแบบแปลนมาท้ายคำแถลงด้วยปรากฏตามเอกสารท้ายคำแถลงหมายเลข 1 และเลข 2 ตามเอกสารดังกล่าวมีรายการที่โจทก์อ้างว่าจำเลยซ่อมแซมตึกแถวผิดแบบแปลนอยู่ 4 รายการ คือ 1. เทคอนกรีตคานคอดินโดยไม่สูบน้ำออก 2. จันทัน โครงหลังคาใช้ไม้ผิดขนาด 3. อิฐก่อโชว์แนวใช้อิฐมอญไม่ใช่อิฐ บ.ป.ก. และ 4. ติดตั้งหน้าต่างและวงกบของเดิมไม่ใช่ของใหม่ หลังจากศาลชั้นต้นไต่สวนตามคำแถลงของโจทก์แล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยซ่อมแซมตึกแถวของโจทก์ผิดแบบแปลนเฉพาะโครงหลังคารายการเดียว คือตามแบบแปลนกำหนดให้ใช้ไม้จันทันขนาด 1.5" x 6" แต่จำเลยใช้ไม้ขนาด 2" x

4"จึงให้จำเลยแก้ไขรายการนี้ให้ถูกต้อง แต่ครั้งเวลาโจทก์อุทธรณ์โจทก์ก็กลับยกเอา รายการความเสียหายอื่นที่มีใช้รายการตามคำแถลงมาอุทธรณ์ว่าจำเลยมิได้ซ่อมแซม ให้ถูกต้อง ศาลอุทธรณ์จึงไม่รับวินิจฉัย คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ โจทก์ประการแรกว่าที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ชอบหรือไม่ โจทก์ ฎีกาว่าในชั้นใต้สวนโจทก์ได้นำสืบถึงความเสียหายตามเอกสารหมาย จ.5ทุกรายการ โจทก์จึงมีสิทธิอุทธรณ์ถึงความเสียหายรายการอื่นที่ศาลชั้นต้นมิได้วินิจฉัยได้ มิใช่ เป็นอุทธรณ์ในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น เห็นว่า ในชั้นนี้เป็น ชั้นบังคับคดีให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อคำแถลงของโจทก์ ระบุถึงความเสียหายที่จำเลยซ่อมแซมตึกแถวผิดไปจากแบบแปลนมาเพียง4 รายการ การที่โจทก์นำสืบถึงความเสียหายอื่นนอกเหนือไปจากความเสียหายที่ระบุ มาในคำแถลง แม้จะเป็นการนำสืบตามฟ้อง แต่ก็เป็นการนำสืบนอกเหนือไปจาก คำแถลงในชั้นบังคับคดีอุทธรณ์ในความเสียหายอื่นของโจทก์จึงถือได้ว่าเป็นอุทธรณ์ ในข้อที่ไม่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยนั้นชอบแล้ว ส่วนฎีกาของโจทก์ข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 ซึ่งเป็นฎีกาข้อต่อมาก็เป็นการฎีกาถึงความเสีย หายนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคำแถลงเช่นเดียวกับชั้นอุทธรณ์ ถือได้ว่าเป็นฎีกาใน ข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับ วินิจฉัย

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-สมชัย สายเชื้อ-กนก พรรณรักษา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ